

刑法
No109

共通問題 H24-13

(配点: 2)

月 日

月 日

責任能力に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、誤っているものの個数を後記1から5までの中から選りなさい。

- ア. 犯行時に14歳未満であっても、公訴を提起する時点で14歳に達していれば、刑事責任能力が認められる。
- イ. 犯行時に成年に達していても、犯行時の知能程度が12歳程度であった場合には、刑事未成年者に関する刑法第41条が準用される。
- ウ. 犯行時に心神耗弱の状態にあったと認められれば、刑が任意的に減輕される。
- エ. 犯行時に事物の是非善悪を弁識する能力が著しく減退していても、行動を制御する能力が十分に保たれていれば、完全責任能力が認められることがある。
- オ. 飲酒当初から飲酒後に自動車を運転する意思があり、実際に酩酊したまま運転した場合、運転時に飲酒の影響により心神耗弱の状態であっても、完全責任能力が認められることがある。

1. 1個 2. 2個 3. 3個 4. 4個 5. 5個

No109	責任能力	正答率
共通H24-13	正解 4	49%

ア 誤っている

41 条は、「14 歳に満たない者の行為は、罰しない。」と規定する。その趣旨は、年少者については、通常人の精神の発達過程にかんがみ、一律に区別することが実際的であると共に、発達途上にある年少者の特有な精神状況（刑罰適応性）やその可塑性の高さを政策的に考慮する点にある。そして、14 歳未満かどうかは、犯罪時を基準として判断される。

イ 誤っている

41 条は年齢によって画一的な取扱いをする趣旨の規定であるから、実際の能力が 14 歳未満であるからといって、その一事をもって責任能力を否定することはできないとされている。

ウ 誤っている

39 条 2 項。心神耗弱者の行為は、その刑を減輕する。その趣旨は、心神耗弱者は、精神の障害により行為の違法性を弁識する能力、又はそれに従って行動する能力が著しく低いため、正常人の行為よりも、低度の非難しか加えることができないことを考慮したものである。そして、心神耗弱の効果は「減輕する」とされ、必要的減輕事由である。

エ 誤っている

心神喪失者とは、精神の障害により、行為の違法性を弁識する能力、または弁識に従って行動する能力が全くない者をいい、心神耗弱者とは、精神の障害により行為の違法性を弁識する能力、またはそれに従って行動する能力が著しく低い者をいう。行為の違法性を弁識する能力を弁識能力、弁識に従って行動する能力を行動制御能力といい、いずれか一方が欠けても完全責任能力は認められない。

オ 正しい

最決昭 43.2.27（百選 I 39 事件）。運転時に飲酒の影響により心神耗弱の状態にある場合において、完全な責任能力が認められることがあるかについて、判例は、飲酒の際に酒酔い運転の意思があった被告人が、飲酒酩酊による心神耗弱の状態で酒酔い運転した場合の刑責について 39 条 2 項の適用があるかが争われた事案において、「酒酔い運転の行為当時に飲酒酩酊により心神耗弱の状態にあつたとしても、飲酒の際酒酔い運転の意思が認められる場合には、39 条 2 項を適用して刑の減輕をすべきではないと解するのが相当である。」としている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、飲酒の際に酒酔い運転の意思があった場合にまで心神耗弱者の減輕をすることは、健全な法感情に反するというを挙げている。よって、本記述では完全な責任能力が認められることがある。